

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4657/2539

พนักงานอัยการจังหวัดตรัง
นาย พนมหรือดำ ชูจันทร์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ในคดีอาญาเมื่อจำเลยให้การปฏิเสธว่ามีได้กระทำความผิดโจทก์ย่อมมีหน้าที่
นำสืบให้เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องเมื่อโจทก์ไม่มีประจักษ์พยานหรือ พยาน
พฤติเหตุแวดล้อมมาสืบให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันฆ่าผู้ตายคำเบิกความของเจ้า
พนักงานผู้จับกุมจำเลยทั้งสองซึ่งอ้างว่าสืบทราบจำเลยทั้งสองเป็นคนร้ายและ
จำเลยทั้งสองรับสารภาพในชั้นจับกุมกับคำเบิกความของพนักงานสอบสวนผู้
สอบสวนจำเลยทั้งสองที่อ้างว่าจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนและนำ
ชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพในชั้นสอบสวนไม่พอให้รับฟังว่าจำเลยทั้งสอง
กระทำความผิดตามฟ้อง

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน ฆ่า ผู้ตาย ขอให้ ลงโทษ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 288 และ ธิบ ไม้ กับ เชือก และ ผ้าของกลาง

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย ทั้ง สอง มี ความผิด ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83, 288 ให้ ลงโทษ จำคุก ตลอด ชีวิตจำเลย ทั้ง สอง ให้การรับ
สารภาพ ใน ชั้น จับกุม และ ชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์ แก่ การ พิจารณา มีเหตุ
บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ หนึ่ง ใน สามตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78
ประกอบ มาตรา 53 คง จำคุก จำเลยทั้ง สอง คน ละ 33 ปี 4 เดือน สิบของกลาง

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง พัง เป็น ยุติ โดย คู่ความ มิได้ฎีกา ได้แย้ง
ว่า ตาม วัน เวลา และ สถานที่ ที่ โจทก์ กล่าว ใน ฟ้องนาย เสถียร หรือ เขียน ไม่
ทราบ นามสกุล ผู้ตาย ถูก คนร้าย ดี ทำร้าย ด้วย ของแข็ง ไม่มี คม ถูก ตาม
ร่างกาย หลาย แห่ง เป็นเหตุ ให้ ผู้ตายถึงแก่ความตาย ปรากฏ ตาม รายงาน การ
ชันสูตรพลิกศพ ท้ายฟ้องปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ มี ว่า จำเลย
ทั้ง สอง ได้ ร่วมกันกระทำผิด ดัง ฟ้อง หรือไม่ เห็นว่า เมื่อ จำเลย ทั้ง สอง ให้การ
ปฏิเสธว่า มิได้ กระทำผิด โจทก์ ย่อม มี หน้าที่ นำสืบ ให้ เห็นว่า จำเลย ทั้ง สอง
ร่วมกัน กระทำผิด ดัง ฟ้อง แต่ โจทก์ ไม่มี ประจักษ์พยาน หรือ พยาน พฤติเหตุ
แวดล้อม ใด ๆ นำสืบ แสดง ให้ เห็นว่า จำเลย ทั้ง สอง เป็น คนร้าย ที่ ร่วมกันฆ่า ผู้
ตาย คง มี แต่ ร้อยตำรวจเอก ไพบุลย์ พัฒนประดิษฐ์ ผู้ จับ จำเลย ทั้ง สอง มา เบิก
ความ ว่า พยาน สืบทราบ ว่า คนร้าย ที่ ฆ่า ผู้ตาย คือจำเลย ทั้ง สอง จึง เชิญ ตัว
ไป ที่ สถานีตำรวจ จำเลย ทั้ง สอง ให้การรับสารภาพว่า ร่วมกัน ฆ่า ผู้ตาย พยาน
จึง จับ จำเลย ทั้ง สอง ไม่ ปรากฏ ว่า พยานสืบทราบ จาก ผู้ใด ว่า จำเลย ทั้ง สอง
เป็น คนร้าย เป็น การ เบิกความ ลอย ๆเพียง ว่า สืบทราบ มาจาก ชาวบ้าน ทั้ง

พยาน เบิกความ ตอบ คำถามค้านทนายจำเลย ทั้ง สอง ว่า คน ที่ บอก พยาน เกี่ยว กับ คนร้าย นั้นพยาน ไม่ได้ บอก ชื่อ ให้ พนักงานสอบสวน สอบ ไว้ เป็น พยาน ด้วย แหล่ง ข้อมูลของ พยาน ปาก นี้ จึง เลื่อนลอย ไม่มี น้ำหนัก ให้ รับฟัง

นอกจาก นี้โจทก์ ก็ มี เพียง บันทึก การ จับกุม เอกสาร หมายเลข จ. 2 ที่ ระบุ ว่า จำเลย ทั้ง สอง ให้การรับสารภาพ ว่า ร่วมกัน ฆ่า ผู้ตาย คำให้การ ชั้นสอบสวนของ จำเลย ทั้ง สอง เอกสาร หมายเลข จ. 8 และ จ. 9 ที่ จำเลย ทั้ง สอง รับ ว่าร่วมกัน ฆ่า ผู้ตาย ภาพถ่าย ประกอบการ นำ ชี๊ ที่เกิดเหตุ หมายเลข จ. 10 บันทึกการ นำ ชี๊ ที่เกิด เหตุ ประกอบ คำรับสารภาพ เอกสาร หมายเลข จ. 11 โดย มีพยาน ตำรวจ ตรี สมเกียรติ ยวดี พนักงานสอบสวน มา เบิกความ ประกอบ ว่า จำเลย ทั้ง สอง ให้การรับ สารภาพ ใน ชั้นสอบสวน เท่านั้น ศาลฎีกา เห็นว่าโจทก์ คง มี พยาน ใน ข้อ ว่า จำเลย ทั้ง สอง ให้การรับสารภาพ ใน ชั้นสอบสวนดัง พยาน ได้ สอบสวน ไว้ เท่านั้น

เมื่อ ใน ชั้นพิจารณา จำเลย ทั้ง สอง ให้การปฏิเสธ โจทก์ นำสืบ เพียง ว่า ใน ชั้น สอบสวน จำเลย ทั้ง สอง รับสารภาพต่อ พยาน ดัง ที่ ได้ สอบสวน จด บันทึก ไว้ เช่นนี้ ถือว่า เป็น แต่ ส่วน หนึ่งของ คำรับสารภาพ ใน ชั้นสอบสวน เท่านั้น มิใช่ เป็น หลักฐาน ประกอบคำรับสารภาพ ของ จำเลย ทั้ง สอง ตาม มาตรา 176 แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พยานหลักฐาน ประกอบ ตาม มาตรา 176จะ ต้อง ไม่ใช่ เป็น ส่วน หนึ่ง ของ คำรับสารภาพ นั่นเอง การ รับฟัง คำรับชั้น สอบสวน ซึ่ง จำเลย ทั้ง สอง ปฏิเสธ ใน ชั้นพิจารณา มา ใช้ ลงโทษ จำเลยทั้ง สอง โจทก์ ต้อง มี พยาน ประกอบ ว่า จำเลย ทั้ง สอง กระทำผิด จริง โดยพยาน ประกอบ นั้น ต้อง มีใช้ คำของ เจ้าพนักงาน ตำรวจ ผู้สอบสวน คำรับ นั่นเองส่วน บันทึก การ จับกุม คำให้การ ชั้นสอบสวน ของ จำเลย ทั้ง สอง บันทึกการ นำ ชี๊ เกิด เหตุ ประกอบ คำรับสารภาพ และ ภาพถ่าย ประกอบการ นำ ชี๊ที่เกิดเหตุ นั้น แม้ จะ มี ภาพ จำเลย ทั้ง สอง และ มี ข้อความ ว่า จำเลย ทั้ง สองร่วมกันใช้ ไม้ ดี ผู้ตาย จน ถึงแก่ความตาย ก็ ตาม แต่ ก็ เป็น ส่วน หนึ่ง ของคำรับสารภาพ ของ จำเลย ทั้ง

สอง ใน ชั้น จับกุม และ ชั้นสอบสวน เท่านั้นไม่ใช่ พยานหลักฐาน ที่ จะ นำ มา รับ ฟัง ประกอบ คำรับสารภาพ ของจำเลย ทั้ง สอง ใน ชั้น จับกุม และ ชั้นสอบสวน เพื่อให้ เห็นว่า จำเลย ทั้ง สองกระทำ ความผิด ตาม ที่ โจทก์ ฟ้อง โจทก์ ไม่มี พยานหลักฐาน อื่น มา สืบ ประกอบคำรับ ดังกล่าว แต่อย่างใด เมื่อ จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ปฏิเสธ ใน ชั้นพิจารณาและ นำสืบ ปฏิเสธ ว่า คำรับ ดังกล่าว พนักงานสอบสวน ได้ มา โดย ไม่ชอบด้วย กฎหมาย พยานหลักฐาน ของ โจทก์ เพียง เท่าที่ นำสืบ มา ก็ ไม่พอ ให้ รับฟังลงโทษ จำเลย ทั้ง สอง ได้ ตาม ฟ้อง ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายก ฟ้องโจทก์นั้น ชอบแล้ว ฎีกา ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ระพีนทร บรรจงศิลป์-อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ